

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.:
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

PETICIÓN

Comparece el **Municipio Autónomo de San Juan**, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

LAS PARTES

- El peticionario Municipio Autónomo de San Juan, es una entidad política y jurídica, existente al amparo de la Ley Núm. 107-2020, conocida como el *Código Municipal de Puerto Rico* (en adelante "Ley 107"), con capacidad para demandar y ser demandado, y responsable de velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (en adelante "Ley 161"), y el *Convenio de Transferencias* suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante "JP") y la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe"), e instar las correspondientes querellas, acciones y denuncias por infracción a las leyes y reglamentos de planificación en su demarcación territorial. Su dirección física es Edificio Trilito, Piso 4, 130 Ave Roosevelt, Esq. Calle 54 SE, Urb. La Riviera, San Juan 1, PR, y su dirección postal PO Box 70179, San Juan PR 00936-8175. Su número de teléfono es (787) 480-2500.
- La parte peticionada es Zachary Lakin Giocomo, persona natural, mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandada; y quien por información y/o creencia es el dueño registral de la propiedad objeto de esta Petición, que ubica en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, PR con el número de catastro 041-043-623-13 (la “Propiedad”). Según

surge del sistema de la OGPe para el trámite de permisos, *Single Business Portal* (“SBP”), su dirección física y postal es 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, PR 00913.

3. La parte copeticionada es el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, con credenciales de Profesional Autorizado (en adelante “PA” y/o “PA Gómez”) con licencia número 1200-PRO-01180, de Inspector Autorizado de Salud Ambiental (en adelante “ISA”) 0228-ISA-0078I y de Inspector Autorizado de Incendios (en adelante “IPI”) 0228-IPI-00782 expedidas por la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante “OGPe”). El PA Gómez evaluó y aprobó el Permiso de Construcción con el número de trámite 2025-614031-PCOC-312493 para la “remodelación de una vivienda y construcción de una piscina” en la Propiedad ubicada en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, PR con el número de catastro 041-043-623-13. Por información y creencia, sus números de teléfono son (787) 707-6100; sus direcciones de correo electrónico son padaniel1953@gmail.com y danielgomezmarrrero@gmail.com, su dirección física es 1055 Marginal Kennedy Edificio ILA 701A, San Juan, PR 00920 y su dirección postal es 1200 Carr. 849 Apt. 156, San Juan PR 00924-4574.

4. La parte copeticionada es el Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez, con licencia número 8866-PE (en adelante “Proyectista” y/o el “Proyectista Oquendo”) es el Proyectista que certificó que el proyecto cumple con la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, conocida como “Ley de Certificación de Planos o Proyectos” (“Ley 135”). Asimismo, fue designado Inspector de la Obra de Construcción (en adelante “IOC”) de la propiedad que ubica en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, PR con el número de catastro 041-043-623-13. Por información y creencia, sus números de teléfono son (787) 366-1192; (787) 379-0552, su dirección de correo electrónico es gpassoc@gmail.com y carlosoquendope@gmail.com, su dirección residencial es Urb. Muñoz Rivera, 22 Calle Azalea, Guaynabo PR 00969-3537 y su dirección postal es 1055 Marginal Kennedy Edificio ILA 701A, San Juan, PR 00920.

5. La parte co-peticionada es Fulano de Tal, de nombre ficticio y dirección y circunstancias personales desconocidas. Al descubrirse el verdadero nombre, lo haremos constar con toda prontitud mediante la enmienda correspondiente.

RELACIÓN DE HECHOS

6. El 11 de junio de 2025, la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (“OPMASJ”) recibió una querella por parte de un vecino de la urbanización y se le asignó el número de querella 25OP-68072QC-SA en Sistema Capital. En dicha querella se alegó que “[l]a

construcción observada aparenta ser de un tercer piso, lo cual va en contra de las condiciones restrictivas de la urbanización y la zonificación vigente.” **Véase Apéndice Número 1 – Querella.**

7. Como consecuencia de lo anterior, en esa misma fecha, la OPMASJ realizó una inspección en la Propiedad. Durante dicha inspección, se pudo constatar que se encontró la construcción de una terraza en el tercer nivel de la propiedad y se encontró la construcción de una piscina sin los correspondientes permisos. Por lo que habló con el contratista Ángel Pacheco, quien “reconoció que no habían incluido la terraza en el permiso de construcción numero 2025-614031-PCOC-312493”. **Véase Apéndice Número 2 – Informe de Investigación.**

8. Durante dicha intervención, la OPMASJ a través de su inspector expidió el boleto número 004907 por “obras de construcción en 3era planta sin permiso”. Nótese que a esa fecha dicho permiso PCOC-312493 se encontraba en etapa de inspección, entendiéndose no se encontraba aprobado. La cuantía de la multa fue por dos mil dólares (\$2,000.00). **Véase Apéndice Número 3 – Boleto 004907.**

9. Asimismo, en esa misma fecha se expidió una orden de paralización de las obras de construcción número 0823, esto debido a que se llevaban a cabo obras de construcción en el tercer nivel sin los correspondientes permisos y se le ordenó a legalizar las obras inmediatamente. **Véase Apéndice Número 4 – Notificación de Paralización Núm. 0823.**

10. Posteriormente, para el 18 de agosto de 2025, personal de la OPMASJ visitó la Propiedad y pudo constatar que se continuaba realizando la construcción de la terraza en el tercer nivel, y que el PCOC-312493 aún se encontraba en etapa de “Inspección” en SBP. En su consecuencia, en dicha fecha se expidió el boleto núm. 004910, multa administrativa de tres mil cuatrocientos dólares (\$3,400.00), por realizar trabajos de construcción no autorizados. **Véase Apéndice Número 5 – Boleto 004910.**

11. Asimismo, ese mismo 18 de agosto de 2025 se expidió una orden de paralización de las obras de construcción número 0836, esto debido a que se llevaban a cabo obras de construcción en el tercer nivel sin los correspondientes permisos y se le ordenó a legalizar las obras inmediatamente. **Véase Apéndice Número 6 – Notificación de Paralización Núm. 0836.**

12. De igual forma, en esa misma fecha, y ante los incumplimientos de los peticionados, la OPMASJ emitió una Orden de Cese y Desista en SBP, la cual le fue debidamente notificada a todos los peticionados. **Véase Apéndice Número 7 – Orden Cese y Desista de 18 de agosto de 2025.**

13. En la referida Orden, claramente la OPMASJ ordenó a los peticionados “CESE y DESISTA inmediatamente de todo trabajo de construcción en la Propiedad. Asimismo, dentro de un término de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de esta Orden, MUESTRE CAUSA por la cual no debemos presentar un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para ordenar la demolición de las obras.” Sin embargo, ninguno de los Peticionados atendió la orden.

14. El 25 de agosto de 2025, el PA Gómez expidió el permiso con el número de trámite 2025-614031-PCOC-312493, para las obras de construcción de “remodelación de una vivienda y construcción de una piscina”. Véase **Apéndice Número 8 – Permiso de Construcción**.

15. Sin embargo, es importante destacar que este permiso NO CONTEMPLA la construcción de la terraza en el tercer nivel y los planos certificados por el Proyectista NO INCLUYEN la terraza.

16. El 27 de agosto de 2025, el PA Gómez crea el trámite 2025-614031-PCOC-318845, para enmendar el permiso 2025-614031-PCOC-312493. Durante dicha gestión, el PA Gómez sube un nuevo memorial certificado por el Proyectista, donde solicita incluir la construcción de una terraza y una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda. Nótese que el PA Gómez no subió planos enmendados al SBP, sino que meramente anejó dos (2) veces el mismo memorial.

17. Así el PA Gómez generó el permiso enmendado el 27 de agosto de 2025 con el número de trámite 2025-614031-PCOC-318845, pero lo dejó en etapa de “Inspección”.

18. De igual forma, los parámetros de la Tabla de Parámetros son distintos a los parámetros del Permiso Generado 2025-614031-PCOC-318845. Más aún, el permiso enmendado 2025-614031-PCOC-318845 indica que la construcción en la Propiedad es de **dos (2) plantas**.

19. Sin embargo, claramente surge del memorial explicativo sometido por el copeticionado Oquendo (Proyectista) en el PCOC-318845 que solicitaba una enmienda al permiso de construcción PCOC-312493 para incluir “la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la estructura existente”; entiéndase de un tercer nivel, toda vez que está ya constaba de dos (2) niveles. Igualmente, para la construcción de “una escalera de metal para acceso al techo la vivienda.” Véase **Apéndice Número 9 – Memorial Explicativo de 25 de agosto de 2025**.

20. De los planos sometidos por el Proyectista y subidos al expediente digital de los casos 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845, no surge en ninguna de sus hojas la ilustración de dicho tercer nivel consistente en la terraza con barandas y escalera al techo.

Aun así, el PA Gómez sin contar con un plano sometido que ilustrara la construcción a realizarse aprobó el 25 de agosto de 2025 el permiso de construcción 2025-614031-PCOC-318845.

21. Asimismo, del expediente en SBP no surge informe de inspección alguno por parte del Proyectista, en su gestión como IOC, certificando que las obras se estaban construyendo conforme al plano certificado bajo Ley 135 y/o que se requiera algún cambio, violando así la Sección 2.7.3.3, Funciones Del Inspector De La Obra De Construcción, del Reglamento Conjunto.

22. De igual forma, no se incluyó en el SBP la foto y certificación del rótulo para el trámite de enmienda 2025-614031-PCOC-318845. Eso es un defecto en la notificación, y un incumplimiento craso a la Sección 2.1.9.12, Rótulo de Presentación, del Reglamento Conjunto.

23. Los parámetros de construcción en la Tabla de Parámetros sometidas en el número de trámite 2025-614031-PCOC-318845, **no son ministeriales** para la calificación RT-I (Residencial Turístico Intermedio) RC, Sección 6.1.10.4. Nótese que la escritura de compraventa indica que se está construyendo una estructura de una sola planta y de igual forma, no se cumple con las alturas de las verjas, así como que existe un incumplimiento con el Artículo 807 del Código Civil de Puerto Rico¹. Por lo que se requería un proceso de consulta.

24. El 8 de septiembre de 2025, personal de inspección de la OPMASJ visitó nuevamente la Propiedad, y expidió el boleto 004911, multa administrativa de cuatro mil doscientos dólares (\$4,200.00), por la construcción de la terraza en el tercer piso sin contar con un permiso aprobado, en violación a la Ley 161-2009. **Véase Apéndice Número 10 – Boleto 004911.**

25. Asimismo, nuevamente en esa misma fecha se expidió una orden de paralización de las obras de construcción número 0847, esto debido a que se llevaban a cabo obras de construcción en el tercer nivel sin los correspondientes permisos y se le ordenó a legalizar las obras inmediatamente. **Véase Apéndice Número 11 – Notificación de Paralización Núm. 0847.**

26. A consecuencia de todo lo antes detallado, los trámites 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845 han estado plagados de múltiples irregularidades y falsedades que procede su revocación; toda vez que las obras construidas se encuentran en contravención a los parámetros de construcción.

¹ Artículo 807. — Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones. (31 L.P.R.A. § 8070) No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta (60) centímetros de distancia. Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en los que no hay voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

Se incorporan por referencia las alegaciones en los párrafos anteriores.

La Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9011, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone en su artículo 9.10, 23 L.P.R.A. § 9019 y 14.1, 23 L.P.R.A. § 9024, lo siguiente:

9.10 Certeza de los permisos

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. **No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso,** o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, **deberá ser revocado.** La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura

represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.” (Subrayado y énfasis nuestro)

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;** 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes,** o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Subrayado y énfasis nuestro)

Según se desprende de lo anterior, uno de los remedios disponibles bajo este Artículo 14.1, *supra*, es lo que se conoce como un *injunction estatutario*.

En relación con el *injunction estatutario*, el tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.

Este recurso especial procura la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, de conducta contraria a la ley. Entre sus requisitos, no se requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; es decir, bastaría con que el demandado haya violado la ley. *Id.*

La persona legitimada para instar el recurso debe acreditarle al tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento. *Id.*, págs. 1672-1673. Lo determinante preliminarmente al solicitarse un *injunction estatutario* es, si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. *Cobos Liccía v. De Jean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). Conforme a lo anterior, el tribunal debe realizar un ponderado balance de equidad, que comprende examinar los intereses de las partes, los propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra *prima facie* que el demandante está protegido por el estatuto. *Id.*

La Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7001, por su parte, provee los mecanismos “administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno [E]statal”. Véase, Artículo 1.005, Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7005. Dichos poderes y competencias se transfieren de la JP y la OGPe, a los Municipios, mediante un Convenio de

Delegación. Véase, Artículo 6.015, 21 L.P.R.A. § 7865. Esta transferencia la gobierna un sistema que se compone de jerarquías de la I a la III. El nivel jerárquico que se le otorga al municipio corresponderá a la transferencia de un conjunto de facultades. Así, un Municipio Jerarquía I tiene menos facultades que un Municipio Jerarquía III. *Íd.*

El Artículo 6.020 de la Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7870, dispone por su parte:

La transferencia a un municipio de las facultades de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos, conforme a lo establecido en la sec. 7865 de este título, conllevará la transferencia de todas las facultades legales que tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo. **El municipio estará autorizado a incoar los recursos legales concernidos, representado por el Alcalde o por cualquier funcionario designado por éste para atender, denunciar, procesar y resolver las querellas sobre las violaciones de uso y construcción relacionadas con las facultades o competencias transferidas.** (Énfasis nuestro.)

Por otro lado, el Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9011, define el término “ministerial” como una **determinación que no conlleva juicio subjetivo por parte de un funcionario público o Profesional Autorizado sobre la forma en que se conduce o propone una actividad o acción. El funcionario o Profesional Autorizado meramente aplica los requisitos específicos de las leyes o reglamentos a los hechos presentados, pero no utiliza ninguna discreción especial o juicio para llegar a su determinación**, ya que esta determinación involucra únicamente el uso de estándares fijos o medidas objetivas. El funcionario no puede utilizar juicios subjetivos, discrecionales o personales al decidir si una actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada. Por ejemplo, un permiso de construcción sería de carácter ministerial si el funcionario sólo tuviera que determinar si el uso es permitido en la propiedad bajo los distritos de calificación aplicables, si cumple con los requisitos de edificabilidad aplicables (e.g., Código de Construcción) y si el solicitante ha pagado cualquier cargo aplicable y presentado los documentos requeridos; el Reglamento Conjunto de Permisos contendrá una lista en la que se incluyan todos los permisos que se consideran ministeriales [...]. 23 LPRA sec. 9011 (**énfasis suplido**).

De otro lado, el Artículo 7.1 de la Ley Núm. 161-2009 creó la figura del Profesional Autorizado con el propósito esencial de aliviar la carga de trabajo de la OGPe. Estos tienen la facultad delegada para evaluar y expedir **únicamente** “permisos **ministeriales**, en cumplimiento con las disposiciones de esta Ley y cualquier otra disposición legal aplicable”. 23 L.P.R.A. § 9017 (**énfasis suplido**).

A su vez, el Artículo 7.3 de la misma ley establece, en lo pertinente, que:

El Profesional Autorizado estará limitado a la otorgación o denegación de las siguientes determinaciones finales y permisos asociados a: (a) permiso de uso; (b) permiso de demolición; (c) permiso de construcción para remodelar; (d) permisos generales, excepto según dispuesto en el Artículo 2.5 de esta Ley; (e) determinaciones de exclusiones categóricas; (f) permiso de construcción; (g) permiso de obra de urbanización vía excepción; (h) aquellos permisos únicos establecidos en el Reglamento Conjunto. El Profesional Autorizado requerirá una Recomendación favorable para todo aquel permiso de uso o permiso único a otorgarse en las estructuras oficialmente designadas e incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación; en los permisos y determinaciones finales relacionadas a un permiso de demolición, permiso de construcción para remodelar y permiso de construcción, se requerirá autorización del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Toda determinación final o certificación expedida por un Profesional Autorizado incluirá en el expediente una evaluación de los parámetros aplicables conforme a las leyes y reglamentos vigentes que utilizó para realizar la misma. Dicha evaluación no requerirá determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho.

Los Profesionales Autorizados podrán emitir todos los permisos señalados en el inciso (A) de este Artículo, en los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, utilizando el Sistema Unificado de Información. [...]. 23 L.P.R.A. § 9017b.

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de la Junta de Planificación, (Reglamento Conjunto 2023)

El 16 de junio de 2023, entró en vigor el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de la Junta de Planificación, (Reglamento Conjunto 2023). La §2.2.1.3 del Reglamento Conjunto 2023 establece los criterios de evaluación de solicitudes de carácter ministerial, a saber:

a. Para la evaluación de solicitudes de permisos ministeriales se aplicarán solamente los requisitos específicos de las leyes o reglamentos aplicables a los hechos presentados, y no se utilizará ninguna discreción especial o juicio para llegar a la determinación, ya que la misma involucra únicamente el uso de los estándares fijos y medidas objetivas.

b. Al evaluar solicitudes de permisos ministeriales, los funcionarios o el PA no podrán utilizar juicios subjetivos, discrecionales o personales al decidir si una actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada.

c. Se expedirán permisos ministeriales únicamente cuando la estructura o uso para lo que se solicite el permiso estén en completa armonía y conformidad con las disposiciones de este Reglamento. [...] (Subrayado y énfasis nuestro.)

Asimismo, la Regla 2.2.2 del Reglamento Conjunto 2023 establece, con respecto a los asuntos discrecionales, que éstos “[...] serán atendidos [únicamente] por la Junta Adjudicativa, el

Secretario Auxiliar de la OGPe **o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III [...].**

(Subrayado y énfasis nuestro.)

La §2.3.1.5 del Reglamento Conjunto 2023 establece el ámbito de acción del Profesional Autorizado al disponer, entre otras cosas, que éste “[...] solamente podrá evaluar, expedir o denegar aquellos permisos, licencias o certificaciones de carácter ministerial, con exclusión de todo trámite discrecional, y realizarán la revisión y evaluación de los documentos que el solicitante le presente, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 161-2009, en el Reglamento Conjunto y cualquier otra disposición legal aplicable. [...]” Asimismo, “[t]oda determinación final o certificación expedida por un PA incluirá en el expediente una evaluación de los parámetros aplicables que utilizó para realizar la misma conforme a las leyes y reglamentos vigentes, la cual no requerirá determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho, además de, como mínimo deberá verificar e incluir los parámetros más importantes que gobiernan los permisos ministeriales:

1. **Distrito de Calificación**, Distritos Especiales, Distritos o Zonas Sobrepuestos [...].”

(Subrayado y énfasis nuestro.)

Igualmente, en el Reglamento Conjunto 2023, se establecen en su §2.7.3.3 las Funciones del Inspector de la Obra de Construcción, en donde claramente se detalla lo siguiente:

“[...]

- a. Velar por que la obra construida de acuerdo con lo expresado en el permiso otorgado a base de los planos certificados por el proyectista como conformes con las leyes y reglamentos aplicables. Para llevar a cabo esta labor, el inspector podrá utilizar los servicios de otros profesionales y de aquel personal que estime necesario para realizar una labor eficiente.
- b. Esta disposición no debe interpretarse en el sentido de que exime al inspector de cumplir con:
 1. Notificar al proyectista, con copia a la OGPe, de cualquier falta de claridad u omisión que encuentre en los planos de construcción que sea necesario remediar para el cabal entendimiento de éstos en la eventual construcción de la obra.
 2. Notificar al proyectista, con copia a la OGPe, de cualquier detalle que encuentre en los planos de construcción o demás documentos del proyecto de construcción que, a su mejor entender y de acuerdo con la experiencia obtenida en la práctica de su profesión, no cumplen estrictamente con las leyes y reglamentos aplicables al proyecto.
 3. Cuando fuere necesario introducir cambios o modificaciones en los planos aprobados para conformarlos a la reglamentación en vigor el IOC no permitirá la construcción de esa etapa del proyecto hasta que el proyectista presente evidencia de haber cumplido con el procedimiento para enmendar planos certificados que se establece en este reglamento.
 4. Cuando surjan discrepancias entre el IOC y el proyectista que puedan generar inconformidades a la reglamentación, códigos

vigentes o a los planos aprobados, será responsabilidad del IOC el notificar a través del sistema en línea de la OGPe en un término no mayor de diez (10) días calendario dichas inconformidades y será responsabilidad de ésta tomar la acción correspondiente, de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, a fin de garantizar la seguridad pública. [...]"

De igual forma, el Capítulo 6.3 Variaciones del Reglamento Conjunto de 2023, dispone lo pertinente a la consideración de solicitudes de variaciones en los Requisitos del referido Reglamento. Se dispone allí, en lo pertinente.

"[...]"

- a. La variación en construcción, lotificación u otras no van dirigidas a alterar el uso permitido en el distrito, sino a dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más de los requisitos que establece el Reglamento Conjunto, para la zona o distrito de calificación donde ubica o radica el inmueble o propiedad.
- b. La parte interesada que solicita una variación según antes señalado, al contrario de aquel que invoca la variación en uso, desea seguir utilizando la propiedad para el uso permitido por la reglamentación, pero necesita que se le exima de uno de los requisitos establecidos en el distrito de calificación para asegurar la viabilidad del uso permitido.
- c. Esta disposición reglamentaria aplicará de igual manera en las Áreas de Planificación Especial alrededor de Puerto Rico. [...]"

El propósito de las variaciones es evitar que la aplicación literal de los requerimientos de reglamentación resulte en una confiscación de la propiedad. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., *supra*, a la pág. 356. Las variaciones a ser concedidas son de dos tipos: las variaciones en uso y "otras variaciones". Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited Partnership, 148 D.P.R. 70 (1999).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En consideración a lo anterior, el Artículo 7.1 de la Ley 161-2009, obliga a que los Profesionales Autorizados cumplan con las leyes y los reglamentos aplicables.

De igual forma, conforme establece la Sección 2.3.1.5 del Reglamento Conjunto, **un PA solo puede expedir un permiso si es ministerial, en conformidad a la ley**. Entiéndase que el PA en el despliegue de sus funciones debe verificar que no exista impedimento legal alguno para la aprobación del permiso. Por tanto, un PA viene obligado a requerir todos los documentos necesarios para poder evaluar el permiso entre los cuales se encuentra el informe de inspección del IOC de que está construyendo conforme a los planos. Sin embargo, en este caso dicho informe no se produjo y no se incluyó como parte de los documentos sometidos. De igual forma, el PA viene obligado a corroborar el cumplimiento con los parámetros principales establecidos para asuntos ministeriales.

Conforme a ello, si bien es cierto que existe una presunción de legalidad de los permisos expedidos, ello no es aplicabilidad cuando la expedición de un permiso expresamente viola lo que establece la ley, como en este caso.

El Permiso de Construcción (PCOC), aprobado por el PA Gómez fueron aprobados como si se tratase de proceso ministerial, a pesar de que contemplaban variaciones en parámetros de construcción, y cuando el plano sometido no es lo construido, así como que no se han pagado la totalidad de los arbitrios de construcción a esta fecha.

Por lo que mediante el presente recurso de interdicto la parte peticionaria persigue detener la construcción ilegal por los daños que ocasiona a los vecinos y a la comunidad.

POR TODO LO CUAL, del Honorable Tribunal se solicita, muy respetuosamente, que declare con lugar la presente *Petición* y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley:

1. Señale vista para atender esta *Petición*, dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde su presentación;

2. Dicte sentencia paralizando la construcción de la Propiedad ubicada en 2224 General Patton, Urb. Santa Teresita, San Juan, PR 00913, en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

3. Ordene la demolición inmediata de cualquier obra de construcción realizada en la mencionada propiedad sin el correspondiente permiso de construcción.

4. Revoque los permisos de construcción autorizados por el PA.

5. Imponga a los peticionados una suma no menor de cinco mil dólares (\$5,000.00) en honorarios de abogado por la temeridad desplegada.

6. Refiera al PA y así como al Proyectista e IOC a la División de Regulación de la OGPe, División de Auditoría de la Junta de Planificación y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y a cualquier otro foro que estime pertinente, para que pasen juicio sobre su conducta profesional y ética.

7. Dicte cualquier otro remedio que entienda procedente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net